	案）大會決議案「修正臺南市公有停車場收費及管理自治條例第六條草案」之書面答覆1份，請查照。 說明：依據貴會112年7月6日南議法規字第1120005521號函辦理。
執行情形回覆附件	(執行情形回覆公文+附件)112.8.1府交停營字第1120661485號函.pdf

「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條修正草案總說明

為提升民眾停車福利之權益，並有效縮減市府收費人員之工作負擔，爰擬具本自治條例第六條修正草案，其修正重點如下：

一、臺南市收費路邊停車格之收費時間為每日上午八時至下午十時，其餘直轄市收費時段均僅收費至晚間八時，臺南市理應跟進，爰修正本條第一項。

二、路邊收費停車格使用者，概念上如同租賃此停車格，倘若未停滿一小時離開，其他車輛又使用此停車格，此停車格在同一時段內出現第二次費用，不合乎法理。因此，應修正為停滿收費單位時數者，方得以開始計價，爰修正本條第二項。

三、為增進市民福利，將暫停收費之假日比照行政院人事行政總處所公告之行政機關紀念日及節日連續假期，避免民眾混淆收費及暫停收費之時段，爰修正本條第一項，並新增第三項。

「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條 路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午八時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、和平紀念日、兒童節及民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。 路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數自停滿一小時起，開始計費；以半小時為計費單位者，其停車時數自停滿半小時起，開始收費。 第一項所稱各節日，以行政院人事行政總處公告之行政機關紀念日及節日連續假期為判斷，不以該節日當日為限。	第六條 路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午十時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、清明節、中秋節暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。 路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數未滿一小時者，以一小時計算收費；以半小時為計費單位者，其停車時數未滿半小時者，以半小時計算收費。	一、修正本條文第一項、第二項，並新增第三項。 二、目前臺南市路邊停車格之收費時間為每日上午八時至下午十時，其餘直轄市收費時段均僅收費至晚間八時，臺南市理應跟進。 （一）縮減收費時間後，收費人員之工時得以更彈性調配。 （二）縮減收費時間使臺南市民擁有更多停車福利。 三、路邊收費停車格使用者，已花費當下一小時的停車費用，概念上如同租賃此停車格，倘若未停滿一小時離開，其他車輛又使用此停車格，此停車格在同一時段內出現第二次費用，不合乎法理。因此，目前停車收費標準為，未滿一小時者，以一小時計算收費；以半小時為計費單位者，其停車時數未滿半小時者，以半小時計算收費。應修正為停滿收費單位時數者，方得以開始計價。 四、為增進市民福利，將暫停收費之假日比照行政院人事行政總處所公告之行政機關紀念日及節日連續假期，避免民眾混淆收費及暫停收費之時段。

「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條修正草案

第六條　路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午八時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、和平紀念日、兒童節及民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。

路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數自停滿一小時起，開始計費；以半小時為計費單位者，其停車時數自停滿半小時起，開始收費。

第一項所稱各節日，以行政院人事行政總處公告之行政機關紀念日及節日連續假期為判斷，不以該節日當日為限。

臺南市議會第4屆第2次定期會「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條修正草案審查結果對照表

第4屆第1次定期會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年10月24日法規委員會審查意見暨通過條文內容文
第六條 路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午八時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、和平紀念日、兒童節及民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。 路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數自停滿一小時起，開始計費；以半小時為計費單位者，其停車時數自停滿半小時起，開始收費。 第一項所稱各節日，以行政院人事行政總處公告之行政機關紀念日及節日連續假期為判斷，不以該節日當日為限。	第六條 路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午十時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、清明節、中秋節暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。 路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數未滿一小時者，以一小時計算收費；以半小時為計費單位者，其停車時數未滿半小時者，以半小時計算收費。	**審查意見：** 本案不做修正，維持現行條文。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：張啟川
電話：2138172轉8219
傳真：2138424
電子信箱：chi_chuan@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年8月1日
發文字號：府交停營字第1120661485號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：書面答覆1份(27501_0661485A00_ATTCH1.pdf)

裝

主旨：檢送本府對貴會第4屆第1次定期會（法規議提第1號案）大會決議案「修正臺南市公有停車場收費及管理自治條例第六條草案」之書面答覆1份，請查照。

訂

說明：依據貴會112年7月6日南議法規字第1120005521號函辦理。

正本：臺南市議會

線

副本：周議員嘉韋(含附件)、王議員宣貿(含附件)、李議員宗翰(含附件)、沈議員家鳳(含附件)、蔡蘇議員秋金(含附件)、陳議員秋宏(含附件)、黃議員麗招(含附件)、朱議員正軒(含附件)、黃議員肇輝(含附件)、陳議員怡珍(含附件)、沈議員震東(含附件)、林議員依婷(含附件)、周議員麗津(含附件)、蔡議員筱薇(含附件)、郭議員鴻儀(含附件)、鄭議員佳欣(含附件)、陳議員皇宇(含附件)、臺南市政府秘書長室(含附件)、臺南市政府研究發展考核委員會(含附件)、臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府交通局（局長室）(含附件)、臺南市政府交通局（停車營運科）(含附件)

電子公文交換章 2023/08/01 17:00:00

法規委員會　112/08/02

1120007302

本府就「修正臺南市公有停車場收費及管理自治條例第六條草案」案，敬答覆如下：

一、停車收費規劃需視地區道路條件、服務水準、停車需求與社經狀況等綜合評估，研擬合宜收費方式及費率。本市收費時段及費率係依據「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」規定辦理，收費時段為每日 08~22 時，並得視實際情形公告暫停收費時間。經蒐集各直轄市相關停車收費制度，多數公告收費時段至 20 時，另配合地方停車周轉需求仍有部分路段 20~22 時收費，停車費率則以本市為最低。考量本市停車資源有限，民眾停車需求持續殷切，本府交通局將參考各直轄市停車收費時段及費率制度，與本市實際停車使用特性評估合宜作法，俾利兼顧民眾停車需求及停車管理效益。

二、有關路邊停車收費係以計費時點起算停車規費，其乃全國一致之作法。本市路邊停車位開單收費原則，原採停車時數未滿一小時者以一小時計費，因應科技應用普及，為維護民眾使用路邊停車位權益及合宜停車管制措施，業於 111 年修正前揭自治條例規定，開放智慧停車開單系統路段得採半小時計費。現行人工巡場路段停車時數維持未滿一小時者以一小時計費，智慧停車開單系統路段停車時數則未滿半小時者以半小時計費。

三、有關假日暫停收費建議，經蒐集各直轄市現行作法，台北市及新北市、桃園市周六日及國定假日一般路段暫停收費，觀光景點及商圈等周圍則維持停車收費；台中市及高雄市與本市作法相似，原則採收費管理，另公告元旦、春節、清明、中秋等連假暫停收費。考量本市乃假日觀光重鎮，且道路條件相較其他直轄市狹小，停車供給資源相對有限，實有維持停車收費之必要，且本市自 112 年 5 月 1 日起週末及例假日全面委外執行路邊停車開單勤務，可維護公聘收費同仁休假權益並有效降低市府人事成本，經評估仍宜維持現行假日停車收費制度。

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	1	蔡育輝、邱莉莉 鄭佳欣	蔡宗豪、李中岑、王家貞 林美燕、陳碧玉、黃肇輝 陳皇宇、李啓維、王宣貿 李宗霖、李偉智、方一峰 許至椿
案由	修正「臺南市攤販管理自治條例」第三條、第九條條文草案，敬請審議。		
說明	一、為保障消費者身體健康，並確實掌握攤販所販賣之商品及行為有無涉及不法情事，就臺南市政府各相關機關業務權責劃分，將警察局業務權責納入規範，爰修正第三條，增列第七款。 二、另為杜絕臺南市未合法申請設置集合攤販許可之業者，其公然藐視主管機關執行公權力之決心，依地方制度法第二十六條第三項規定提高罰鍰額度，爰修正第九條。 三、檢附「臺南市攤販管理自治條例」修正第三條、第九條條文草案總說明、條文草案對照表、修增後條文。		
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。		
審查意見	一、第三條維持現行條文，不予增修。 二、第九條修正通過。（修正情形詳見審查結果對照表）		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會「臺南市攤販管理自治條例修正」第三條、第九條修正草案審查結果對照表

第4屆第2次定期會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年10月25日法規委員會審查意見暨通過條文內容
第三條 本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下： 一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。 二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。 三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。 四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。 五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。 六、消防局：辦理攤販營業場所消防設備之安檢及稽核。 七、警察局：辦理攤	第三條 本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下： 一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。 二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。 三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。 四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。 五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。 六、消防局：辦理攤販營業場所消防設備之安檢及稽核。	**審查意見：** 本條文維持現行條文，不予增修。

第4屆第2次定期會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年10月25日法規委員會審查意見暨通過條文內容
販販賣商品及行為之違法安檢及稽核。		
第九條 違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第九條 違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	**審查意見：** 本條文修正通過。 **通過條文內容：** 第九條 違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。